나비웹의 공적 목적 (초안)

> **초안 안내** 이 문서는 **초안**이며 **언제든 변경될 수 있습니다.** 확정된 약속이 아니고, 법률·세무 전문가 검토와 관계 기관의 수락이 끝나기 전에는 어떤 내용도 실행하지 않습니다.

수익의 공적 집행 · 경영권의 한시 보유와 이양 · 복수 수탁자 · 2026.10.18

> 이 문서는 나비웹의 공적 목적을 다룹니다. 자회사 10개 설립과 이사진 구성은 별도 문서에 있습니다.

목적과 원칙

1.1 머리말

이 문서는 **나비웹의 공적 목적**을 다룹니다. 수익의 사용, 공익성의 정관 명시와 번복 방지, 경영권의 한시 보유와 공익 이사진 전환, 공익 보호 장치(복수 수탁자)를 정리했습니다. 나비웹이 직역별 자회사 10개를 설립하고 이사진을 구성하는 방안은 별도 문서 자회사 설립과 이사진 구성에 있습니다.

> **정해진 방침**
> ① 서버 구축 등 비용을 뺀 나비웹의 수익은 **전액 공적 목적**에 집행, 목록은 별도 문서에 명기
> ② **완전 고용**을 핵심 목표로 하고 관련 기술을 개발하고 필드 테스트
> ③ 공익성은 정관에 명시하고 번복 불가 조항을 둠
> ④ 경영권은 **한시적으로 창립자 개인이 보유**, 5년과 메시징 앱 시장 점유율 30% 중 빠른 시점에 사용자가 선출한 이사진에 이양
> ⑤ 황금주와 창립자 주식의 의결권 신탁은 **한국천주교주교회의와 노무현재단을 포함한 복수 수탁자 그룹**에 맡김
> ⑥ 해산 시 잔여재산은 수탁자 그룹 구성 기관 기부를 포함해 공익 목적으로 귀속
> ⑦ 설계 원칙: 처음부터 철저히 공익을 우선하며, 그 설계를 이어가는 개발과 운영이 곧 나비웹의 일(개발·운영비는 공제 비용)

수탁자 후보 기관들은 아직 이 제안을 받지 않았고 수락 여부도 모릅니다. 세부는 대부분 미확정이며 법률 검토 전에는 효력을 보장할 수 없습니다.

목적과 원칙

1.2 요약

- **수익의 사용**: 서버 구축 등 비용(서버 운영, 개발, 인력 등 기업 운영 비용 전반이며 범위는 미확정)을 뺀 수익을 전액 공적 목적에 씁니다. 집행 목록은 나비웹 수익의 공적 목적 집행 목록에 있습니다.
- **번복 방지**: 정관에 명시하고 변경 요건을 가중하며, 번복 시도 시 계약상 자동 효과를 둡니다. 소송은 자동으로 제기되지 않습니다.
- **경영권**: 창립자가 한시적으로 보유하고, 이양 뒤의 경영은 이용자가 선출한 이사진이 맡습니다. 황금주는 공익 목적을 벗어나지 않게 하는 안전장치로만 쓰입니다.
- **수탁자**: 한국천주교주교회의, 노무현재단 등 복수 수탁자 그룹. 구성과 의사결정 방식은 미확정입니다.
- **쟁점**: 이탈 판정 기준, 이사진의 대응 수단, 의결권 신탁과 거부권부 종류주식의 효력, 종교와 정치적 중립에 대한 신뢰.

나비웹의 공적 목적

2.1 나비웹의 목적과 수익 사용

- **설계 원칙**: 나비웹의 설계는 처음부터 철저히 공익을 우선하며, 그 설계를 이어가는 개발과 운영이 곧 나비웹의 일입니다. 개발·운영비는 수익에서 공제하는 비용에 속하며, 공제 범위와 상한은 정관에 적고 공시하며 외부 감사를 받습니다(미확정).
- **수익의 사용**: 나비웹의 수익은 전액 공적 목적에 집행합니다. 저소득층의 AI 접근 기회 제공, 입법·사법·행정 기능의 AI 전환을 통한 국민 편익 향상, 완전 고용·무상 교육·무상 의료·무상 주거 사회를 위한 제반 활동입니다.
- **핵심 목표**: 이 가운데 **완전 고용**을 나비웹의 핵심 목표로 설정하고, 관련 기술을 개발하고 필드 테스트합니다.
- **수익의 범위**: 지분 배당, 지분 51% 미만 이후의 이용료·로열티, 매각 차익 가운데 서버 구축 등 비용을 뺀 것. 매각 대금 자체는 서버 구축에 전액 씁니다.
- **미확정**: 공적 목적 집행의 방식과 기관, 집행 내역의 공개 방식, 이를 법적으로 담는 형태(공익 법인, 정관 조항 등).
- **집행 목록**: 집행하는 공적 목적의 목록은 별도 문서 나비웹 수익의 공적 목적 집행 목록에 명기합니다. 대표 방침의 6개 분야(저소득층 AI 접근, 입법·사법·행정 AI 전환, 완전 고용, 무상 교육·의료·주거)와 수익·비용의 경계, 집행 방식, 공개를 담습니다.

이 목적은 방향이며 결과를 약속하는 것이 아닙니다. 완전 고용 같은 목표는 정책과 경제 여건에 달려 있어, 나비웹이 달성을 보장할 수 없습니다.

2.2 공익성의 정관 명시와 번복 방지

장치	내용	상태
정관 명시	나비웹의 공익 목적을 나비웹과 법인의 정관에 명시합니다.	미확정
번복 불가 조항	공익 조항의 변경 요건을 일반 특별결의보다 무겁게(전원 동의, 가중 결의, 공익 보호 종류주식 보유 주주의 별도 결의) 합니다. 영구 불변 조항 자체는 유효성 확인이 필요합니다.	법률 검토
주주의 구제 수단	위법행위 유지청구, 대표소송, 결의 취소·무효 소송, 주주 간 계약상 환매청구·손해배상 예정. 소송 비용 분담 약정을 검토합니다.	법률 검토
자동 효과	번복 시도가 있으면 계약으로 정한 효과(나비웹 의결권 정지, 환매청구권 발생, 공익 재단으로 주식 이전)가 자동으로 생기게 하는 방안을 검토합니다.	법률 검토

'자동으로 집단소송이 일어나게'는 설계할 수 없습니다. 소송은 주주의 선택이며, 한국에는 일반 집단소송 제도가 없습니다(증권관련 집단소송은 증권 분야에 한정되며 비상장법인 적용 여부는 확인이 필요합니다). 구제는 소수주주권, 대표소송, 손해배상 청구의 형태입니다. 따라서 목표는 '번복하면 주주가 쉽고 확실하게 다툴 수 있고, 계약상 불이익이 자동으로 발생하는 구조'를 만드는 것입니다.

정관만으로는 막기 어려운 이유: 나비웹의 정관을 바꿀 권한은 나비웹의 주주에게 있습니다. 나비웹의 주주가 소수이거나 한 명이면 정관 변경을 다툴 주주가 없습니다. 그래서 ① 나비웹이 법인 주주들과 맺는 주주 간 계약에 공익 약정과 위반 시 효과를 넣거나, ② 나비웹에 공익 보호 종류주식(거부권부 주식)을 발행해 공익 재단이나 전문가 주주의 대표가 갖게 하고 정관 변경에 그 종류주주 총회의 결의가 필요하게 하는 방안을 함께 검토합니다. 효력은 상법상 확인이 필요합니다.

2.3 경영권의 한시 보유와 공익 이사진 전환

- **현재**: 나비웹의 경영권은 한시적으로 창립자 개인이 보유합니다.
- **전환 조건**: 시장 점유율이 일정 수준에 이르면 공익 이사진을 구성합니다. 점유율의 정의(어느 시장의 어느 지표인지)와 수준은 미확정입니다.
- **알고리즘의 사전 구현과 명문화**: 이사진 구성 알고리즘을 전환 전에 미리 구현하고 정관에 명문화합니다. 코드와 정관의 내용이 같음을 독립적으로 검증할 수 있게 공개합니다.

정하신 예시는 다음 구조입니다. 세부는 모두 미확정입니다.

단계	내용	정해야 할 점
1. 의결권 부여	나비웹 이용자의 사용량에 따라 차등적으로 의결권을 부여	사용량의 정의와 산식, 1인당 상한이나 감쇠(자산가·헤비유저 쏠림 방지), 일정 부분의 평등 부여
2. 이사진 선출	의결권에 따라 나비웹 이사진을 선출	후보 자격, 정원, 임기, 정족수와 의결 요건(공익 법인 의결 구조 6.3.2 참고), 무작위 선정 여부
3. 대표이사 선출	이사진이 대표이사를 선출	이사회 의결 요건, 해임 절차, 창립자의 지위와 이양 시점
4. 위임	의결권의 한시적 위임 허용 여부	기간 상한, 매매 금지

> **법적 구현이 핵심 쟁점입니다.** 상법상 이사 선임은 주주총회의 권한이고 의결권은 주식에 붙으므로, 이용자(주주가 아닌 사람)의 투표만으로 이사가 선임되지는 않습니다. 이용자 투표를 구속력 있게 만드는 방법으로 ① 창립자 주식을 공익 재단이나 의결권 신탁에 이전해 투표 결과대로 의결권을 행사하게 하는 방안, ② 정관과 주주 간 약정으로 투표 결과를 따르도록 구속하는 방안, ③ 이용자 조합·재단 구조를 두는 방안을 검토합니다. 각 방안의 효력은 법률 검토가 필요합니다.

- **한시 보유의 끝**: 전환 조건이 충족되면 이양이 자동으로 이뤄지도록 정관과 계약에 정하고, 이양 불이행 시의 효과(2.2절의 자동 효과)를 함께 둡니다. 창립자 개인이 보유하는 기간 동안의 의결권 범위도 정해야 합니다.
- **위험**: 사용량 조작(다계정, 가짜 사용)과 담합, 사용량 데이터의 개인정보 처리(PDV에 로컬 저장하는 원칙과의 충돌 가능성), 알고리즘 오류, 헤비유저에게 의결권이 쏠려 불평등 완화라는 목적과 충돌하는 문제는 공익 법인의 운영·의결 구조(2안 6.3)에서 논의한 위험과 같습니다. 그 문서의 의결권 근거(재무제표, 나비 온도)와 이 방안의 의결권 근거(사용량)를 어떻게 맞출지 정해야 합니다.

나비웹의 공적 목적

2.4 공익 보호 장치와 복수 수탁자

창립자가 경영권을 가진 기간에 공익 목적이 바뀌지 않도록, 아래 방침을 정했습니다. 수탁자 후보 기관들은 아직 이 제안을 받지 않았고 수락 여부도 모릅니다. 그룹의 나머지 구성, 의사결정 방식, 법적 효력, 세부 권한은 미확정입니다.

항목	방침
수탁자	복수 수탁자 그룹(한국천주교주교회의, 노무현재단 포함, 나머지 미확정)
공익 보호 종류주식(황금주)	수탁자 그룹에 제공
창립자 주식의 의결권	수탁자 그룹에 신탁
경영권 이양 시한	향후 5년과 메시징 앱 시장 점유율 30% 중 빠른 시점
해산 시 잔여재산	수탁자 그룹 구성 기관 기부를 포함해 공익 목적으로 귀속

- **황금주의 거부권**은 공익 조항 변경, 합병·해산·자산 처분, 지분 대량 양도, 이사 선출 알고리즘 변경 등 열거한 사항에만 행사하고, 서비스 내용과 일상 경영에는 관여하지 않습니다.
- **이양 뒤의 역할**: 경영은 나비웹 사용자들이 선출한 이사진이 맡고, 황금주는 공익 목적을 벗어나지 않게 하는 안전장치로만 쓰입니다. '공익 목적 이탈'의 판정 기준과 이사진이 거부권 남용을 다툴 수단을 미리 정해야 하며, 사용자 다수가 공익 목적을 바꾸려 할 때 황금주가 어디까지 막는지는 정하지 않았습니다.
- **쟁점**: 각 기관의 계약 당사자 자격과 내부 승인, 그룹의 공동 의결 방식과 교착 해소, 종교와 정치적 중립에 대한 신뢰, 교리와 서비스의 충돌 가능성, 공익법인 세법을 대비해야 합니다. 점유율 30%는 높은 목표라 5년이 먼저 올 수 있습니다.

> 전체 내용은 별도 문서 공익성 보호 장치: 복수 수탁자 구조에 있습니다.

종합

3.1 리스크와 한계

- **공익성 번복**: 정관 조항의 효력과 소송 가능성은 법률 검토 전에는 확정할 수 없고, 소송은 자동으로 제기되지 않습니다.
- **비용 재원**: 나비웹의 설계는 처음부터 철저히 공익을 우선하며, 그 설계를 이어가는 개발과 운영이 곧 나비웹의 일입니다. 그래서 개발·운영비는 수익에서 공제하는 비용에 속합니다. 다만 비용의 범위를 넓게 잡으면 공적 집행분이 줄고 공익을 명분으로 지출이 늘 수 있으므로, 범위와 상한을 정관에 적고 매년 공시하며 외부 감사를 받습니다. 범위와 상한은 미확정입니다.
- **수탁자 구조**: 수탁자 후보 기관의 수락, 그룹 내 교착과 일부 수탁자의 담합, 종교와 정치적 중립에 대한 신뢰, 교리와 서비스의 충돌 가능성, 공익법인 세법.
- **이양 시점**: 메시징 앱 시장 점유율 30%는 매우 높은 목표라 5년이 먼저 올 수 있습니다. 그 시점의 이용자 규모가 이사진 선출을 감당할 수준인지 확인해야 합니다.
- **숫자의 한계**: 이 문서의 시한과 기준은 대표의 방침이거나 가정이며 확정값이 아닙니다.

종합

3.2 정하지 않은 것

- 공익 조항의 정관 명시 방식, 번복 방지 장치의 법적 형태, 공적 목적 집행의 방식과 기관
- 수탁자 그룹의 구성 기관과 수락 여부, 그룹의 의사결정 방식, 5년의 기산점, 메시징 앱 시장 점유율의 정의와 측정 기관

- 경영권 이양의 전환 조건(점유율 정의와 수준), 이사진 선출 알고리즘(사용량 산식, 상한, 정족수), 이용자 투표를 구속력 있게 만드는 법적 구조

종합

3.3 관련 문서

- 나비웹 수익의 공적 목적 집행 목록
- 공익성 보호 장치: 복수 수탁자 구조
- 나비웹을 모회사로 한 자회사 10개 설립과 이사진 구성
- 전문가 검토 요청서

이 문서는 초안이며 언제든 변경될 수 있습니다.
